Verordnung zur Änderung der Ausführungsverordnung zum kantonalen Wiederankurbelungsplan zur Bewältigung der Gesundheits- und Wirtschaftskrise infolge des Coronavirus («Bars, Discos und Restaurants»)

vom 22.12.2020

Betroffene Erlasse (SGF Nummern):

Neu: –
Geändert: **821.40.94**
Aufgehoben: –

Der Staatsrat des Kantons Freiburg

gestützt auf die Verordnung des Bundesrats vom 18. Dezember 2020 zur Änderung der Verordnung vom 19. Juni 2020 über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie (COVID-19-Verordnung besondere Lage des Bundes);

gestützt auf Artikel 117 der Verfassung des Kantons Freiburg vom 16. Mai 2004 (KV);

gestützt auf die Verordnung vom 28. Oktober 2020 über die Erklärung der ausserordentlichen Lage auf kantonaler Ebene;

gestützt auf die Verordnung vom 16. November 2020 über die Begleitmassnahmen für Einrichtungen, deren Schliessung infolge der zweiten Coronavirus-Welle angeordnet wurde (BGSV-COVID-19);

gestützt auf die Änderung vom 22. Dezember 2020 der Verordnung vom 10. November 2020 über kantonale Massnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus;

in Erwägung:

Mit Verordnung vom 18. Dezember 2020 hat der Bundesrat die Schliessung von öffentlichen Gaststätten und öffentlich zugänglichen Einrichtungen ab dem 22. Dezember 2020 Mitternacht bis mindestens 22. Januar 2021 angeordnet.

Um auf die dringenden Bedürfnisse der Kleinunternehmen und Selbstständigerwerbenden einzugehen, die direkt von dieser Massnahme betroffen sind, will der Staatsrat die vorgesehene Unterstützung rückwirkend und vorübergehend erweitern.

Auf Antrag der Volkswirtschaftsdirektion,

beschliesst:

I.

Der Erlass SGF 821.40.94 (Ausführungsverordnung zum kantonalen Wiederankurbelungsplan zur Bewältigung der Gesundheits- und Wirtschaftskrise infolge des Coronavirus («Bars, Discos und Restaurants») (KWPV-Gastro-COVID-19), vom 24.11.2020) wird wie folgt geändert:

Art. 4a *(neu)*

Vorgezogene Aktivierung der Massnahme in Form einer «Sofortmassnahme»

[1] In Ergänzung von Artikel 3 und 4 gelten die folgenden Bedingungen für die Bearbeitung der Gesuche infolge der vorgezogenen Aktivierung der Massnahme in Form einer «Sofortmassnahme»:

a) Empfängerkreis: Ein Gesuch stellen können die Personen im Sinne von Artikel 3 Abs. 1 Bst. a, deren öffentlich zugängliche Einrichtung oder Betrieb im Sinne von Artikel 1 der Verordnung vom 16. November 2020 über die Begleitmassnahmen für Einrichtungen, deren Schliessung infolge der zweiten Coronavirus-Welle angeordnet wurde (BMSV-COVID-19) auf behördliche Anordnung geschlossen wurde.

b) Dauer des Beitrags: Die Impulsmassnahme, die in Form einer «Sofortmassnahme» vorgezogen aktiviert wird, gilt ab dem 1. November 2020 bis längstens 22. Januar 2021.

c) Gesuchstellung: ab dem 4. Januar 2021.

d) Aufhebung von Ausschlussbestimmungen: Artikel 3 Abs. 2 Bst. b und c sind nicht auf die «Sofortmassnahme» nach diesem Artikel anwendbar.

e) Ergänzende Unterlagen, Erleichterungen: Die in Artikel 4 Abs. 1 Bst. c Ziff. 5 verlangte Abrechnung der Kurzarbeitsentschädigung muss nicht eingereicht werden.

f) Selbstdeklaration: Die Bestätigungen, die mit den ergänzenden Unterlagen nach Artikel 4 Abs. 1 Bst. c Ziff. 6 bis 9 verlangt werden, erfolgen durch Selbstdeklaration.

[2] Der FTV wird Kontrollen durchführen.

[3] Die Anforderungen an den Gesundheitsschutz gemäss der Verordnung vom 10. November 2020 über kantonale Massnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus bleiben vorbehalten.

[4] Die zusätzlichen Mittel, die für die Finanzierung des Gesuchs nötig sind, werden in Ergänzung der in Artikel 2 Abs. 1 festgelegten Mittel mit dem Betrag verrechnet, der für Härtefälle im Sinne von Artikel 6 Abs. 3 des Gesetzes vom 14. Oktober 2020 zur Genehmigung der Sofortmassnahmen des Staatsrats zur Bewältigung der COVID-19-Epidemie bestimmt ist.

II.

Keine Änderung von Erlassen in diesem Abschnitt.

III.

Keine Aufhebung von Erlassen in diesem Abschnitt.

IV.

Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.

Die Präsidentin: A.-Cl. DEMIERRE
Die Kanzlerin: D. GAGNAUX-MOREL